

0006610-63.2016.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6729/2016 -

20º Distrito Policial - Água Fria, 700/2016 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor da Silva Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006610-63.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006610-63.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6729/2016 -

20º Distrito Policial - Água Fria, 700/2016 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor da Silva Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público

deste Estado em desfavor de VICTOR DA SILVA LIMA porque teria cometido o crime previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que no dia 24 de junho de 2016, por volta das 17h40min, na Rua Padre Andrade Duquet, nº 130, nesta cidade, o acusado teria tido em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 101 comprimidos de metilenodioximetanfetamina – MDMA, droga conhecida vulgarmente como “ecstasy”, para fins de entrega, de qualquer forma, ao consumo de terceiro. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 43/45. A denúncia foi recebida (fls. 120/121) providência ratificada a fls. 195/196. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 214), ofertou defesa preliminar (fls. 162/166). A instrução processual contou com as oitivas de uma testemunha e de um informante do juízo, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a douta defesa, preliminarmente aduziu preliminar de nulidade considerando ausência de autorização judicial ou anuência de morador quando da entrada da polícia no imóvel local dos fatos. No mérito, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Inexiste nulidade a ser declarada posto que o policial militar Edvan informou que uma senhora que se achava na residência franqueou a entrada da polícia. De outra banda, a defesa não demonstrou a ausência da referida anuência. Impõe-se, no mérito, a improcedência integral desta ação penal. O policial militar Edvan, único inquirido nesta data, recordou-se vagamente dos fatos. Disse que, a partir de denúncia anônima recebida via Copom, não se recordando o teor, chegou à casa local dos fatos onde, num quarto, sobre o guarda-roupa, teria localizado mais de cem comprimidos de “ecstasy”. É de se frisar que a testemunha somente passou a se recordar dos fatos quando informada por esta Magistrada que se tratava da apreensão de cento e um comprimidos da referida substância, o que enfraquece consideravelmente a prova produzida. Edvan disse que na casa havia uma senhora e um rapaz, que seria seu filho. Não se recordou como estavam acondicionados os comprimidos referidos. Ricardo, irmão do réu, disse que viu várias viaturas perto de sua casa e soube depois que sobre o guarda-roupa do quarto de Victor drogas teriam sido encontradas. Afirmou que não viu a referida apreensão e falou na Delegacia de Polícia ter presenciado a ação porque “falaram pra falar que era dele”, referindo-se ao acusado. Disse que conversou posteriormente com o réu tendo ele negado a propriedade da droga. Interrogado em juízo Victor negou a prática delitiva. Disse que ia ao imóvel a cada quinzena em razão de problemas de convivência com a família. Negou possuir drogas no quarto referido nos autos. Sempre trabalhou em “barracas” na Rua 25 de Março vendendo pares de tênis, roupas e carteiras. Diante deste frágil panorama probatório é de rigor a observância da máxima “in dubio pro reu”. A prova oral produzida não é coesa, o policial militar Edvan mal se recordava dos fatos, o que é plenamente compreensível eis que o evento teria se dado em junho de 2016. Assim, na ausência de prova contundente, o que é imperioso, a absolvição é medida de Justiça. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE esta ação penal para o fim de ABSOLVER VICTOR DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, com fundamento no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

MARGEM DIREITA